

○ คำพิพากษา



(ต. ๑๘)

คดีหมายเลขดำที่ ๑๑/๒๕๔๙
คดีหมายเลขแดงที่ ๑๓๓/๒๕๕๑

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

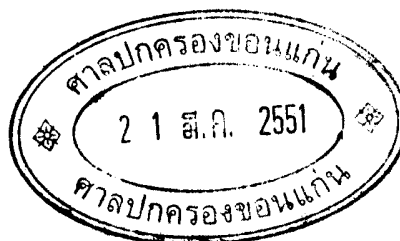
ศาลปกครองขอนแก่น

วันที่ ๒๑ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑

ระหว่าง { นาย  ผู้ฟ้องคดี
เทศบาลตำบลบ้านโคก ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

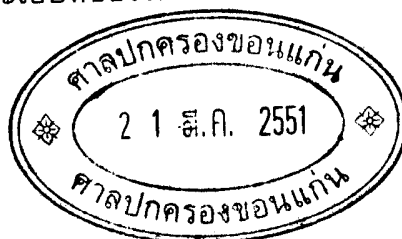
คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า เดิมผู้ฟ้องคดีเป็นนายกเทศมนตรีตำบลบ้านโคก กิ่งอำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น ดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๔๓ ถึงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๔๗ ประมาณกลางปี พ.ศ. ๒๕๔๔ สมาทเทศบาลตำบลบ้านโคก ได้มีมติให้จัดทำโครงการเพื่อใช้จ่ายเงินเหลือจ่ายจากโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๔ จำนวน ๒ โครงการ โดยในโครงการที่ ๒ ได้แก่โครงการ ปรับปรุงสภาพหน้าดินเพื่อส่งเสริมการเกษตร เดิมโครงการนี้ได้กำหนดรายละเอียดของโครงการไว้ว่าจะดำเนินการปรับปรุงสภาพหน้าดิน (ดินถม) พื้นที่ ๒๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร ความหนาในการถมเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ปริมาณดิน ๖๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ ๑,๙๒๘,๐๐๐ บาท ต่อมาหลังจากได้ประกวดราคาและได้ผู้รับจ้างแล้ว ฝ่ายช่างส่วนโยธา สำนักงานผู้ถูกฟ้องคดีได้ประสานไปยังสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขามัญจาคีรี พบว่ามีที่ดินที่สามารถดำเนินการตามโครงการได้ไม่เกิน ๕๘ ไร่ ฝ่ายช่างได้สำรวจและประมาณการพื้นที่ตามหลักวิชาช่างแล้วรายงานต่อผู้ฟ้องคดีว่าควรเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการเป็นพื้นที่ดำเนินการ ๙๐,๐๐๐ ตารางเมตร หนาเฉลี่ย ๐.๗๐ เมตร



โดยปริมาณดินและงบประมาณยังคงเดิม เนื่องจากพื้นที่ที่จะดำเนินการตามโครงการ (ที่สาธารณโคกโพธิ์ไชย) มีอาคารสิ่งปลูกสร้างของทางราชการตั้งอยู่พื้นที่ที่เหลือมีไม่เกิน ๕๘ ไร่ ไม่สามารถดำเนินการปรับปรุงสภาพพื้นที่ได้ตามที่กำหนดไว้เดิมและสภาพพื้นที่ มีลักษณะเป็นหลุมเป็นบ่อมีความลาดเอียงอย่างมาก ควรเปลี่ยนแปลงพื้นที่ของโครงการ ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ผู้ฟ้องคดีจึงได้นำเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุมสภาเทศบาล เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๔๔ ซึ่งที่ประชุมสภาเทศบาล ก็ได้มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบ ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดของโครงการตามที่คุณฟ้องคดี ขออนุมัติ

หลังจากที่ได้ดำเนินการตามโครงการเรียบร้อยแล้ว นายวิ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านโคกและคณะรวม ๔ คน ได้ร้องเรียนต่อรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทยว่า การดำเนินโครงการปรับปรุงสภาพหน้าดินเพื่อส่งเสริมการเกษตร ส่อไปในทางทุจริตจากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ กระทรวงมหาดไทย จึงได้แจ้งให้จังหวัดขอนแก่นตรวจสอบข้อร้องเรียน หลังจากจังหวัดขอนแก่น ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นแล้วเห็นว่ามีมูลตามข้อร้องเรียน จึงแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดี ดำเนินการทางแพ่ง อาญาและทางวินัยกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้มีคำสั่ง ที่ ๑๙๔/๒๕๔๖ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ขึ้น เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงตามการร้องเรียนดังกล่าว ประกอบด้วย นายอาทิตย์ นามบุตร ปลัดเทศบาลตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ เป็นประธานกรรมการ นายณรงค์ ผาพันธ์ วิศวกรโยธา ๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นกรรมการ ส.ต.ท. ชีรนนท์ เหล่าคนคำ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ชัยสมบุรณ์ เป็นกรรมการ และนายณรงค์ บึงมูม ปลัดเทศบาลตำบลมัญจาคีรี เป็นกรรมการและเลขานุการ และต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีได้มี หนังสือด่วนที่สุดที่ ขก ๘๒๐๑/๔๒๗ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดี ชดใช้ค่าเสียหายเป็นจำนวนเงิน ๑๖๐,๒๐๔.๒๐ บาท โดยกล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีกับพวก ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงตามนัยมาตรา ๑๐ ประกอบมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติ ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ จากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ของโครงการที่เพิ่มความหนาของดินถมหนา ๐.๓๐ เมตร เป็น ๐.๗๐ เมตร ที่มุ่งแต่จะใช้ เงินงบประมาณโดยไม่คำนึงถึงวัตถุประสงค์ของโครงการที่เป็นการปรับปรุงสภาพหน้าดิน เพื่อปลูกพืชผักทางการเกษตรเช่น ผักคะน้า ผักชี ผักบุ้ง ฯลฯ ที่มีรากยาวไม่เกิน ๐.๓๐ เมตร และไม่ควบคุมให้มีการแก้ไขสัญญาจ้างให้เป็นไปตามมติของสภาเทศบาล ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าวเนื่องจาก การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการได้มีการนำเข้าที่ประชุมของสภาเทศบาล



และที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบด้วย ซึ่งขณะนั้นนายวิบูลย์ ก็เป็นสมาชิกสภาเทศบาลที่ร่วมประชุม แต่ก็ไม่ได้มีการทักท้วงหรือโต้แย้งมติที่ประชุมแต่อย่างใด รวมทั้งยังได้ลงมติสนับสนุนโครงการดังกล่าวอีกด้วย นอกจากนี้สภาพหน้าดินเดิมก่อนที่จะมีการปรับปรุงตามโครงการมีลักษณะเป็นหลุมเป็นบ่อและมีความลาดเอียงสูง ฝ่ายช่างได้เสนอให้ดำเนินการถมดินหนาเฉลี่ย ๐.๗๐ เมตร ซึ่งเป็นความหนาที่เหมาะสมกับพื้นที่หากมีฝนตกลงมาจะไม่เกิดการไหลหรือเป็นร่อง แต่การที่คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิดและกรมบัญชีกลางเห็นว่าควรถมดินหนาเพียง ๐.๕๐ เมตร เมื่อคำนวณการยุบตัวของดินร้อยละ ๓๐ จะเหลือความหนาของดิน ๐.๓๕ เมตร น่าจะเพียงพอสำหรับการปลูกพืชทางการเกษตร ส่วนต่างของความหนาของการถมดินที่เกิน ๐.๕๐ เมตร จึงเป็นความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีกับพวกต้องรับผิดชอบนั้น เป็นการคาดคะเนโดยมิได้มีการสำรวจพื้นที่โครงการตามหลักวิชาช่างแต่อย่างใด ซึ่งการที่ทางราชการกำหนดให้ต้องมีการสำรวจพื้นที่ก่อนที่จะมีการดำเนินโครงการต่างๆ ก็เนื่องจากสภาพภูมิประเทศของแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกัน มิใช่เป็นกฎเกณฑ์แน่นอนตายตัว ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นแล้วก็ต้องมีการสำรวจโดยผู้เชี่ยวชาญก่อนดำเนินโครงการแต่อย่างใด การที่ผู้ฟ้องคดีกับพวกกระทำไปนั้นล้วนเป็นการกระทำเพื่อรักษาประโยชน์ของทางราชการโดยสุจริตใจ เพื่อส่งเสริมการเกษตรโดยปรับปรุงพื้นที่ว่างเปล่ารกร้างไว้ประโยชน์ของเทศบาล ให้ราษฎรในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์อันเป็นวัตถุประสงค์ของโครงการ

สำหรับกรณีที่กล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีมิได้ควบคุมให้มีการแก้ไขสัญญา นั้นกรณีนี้เป็นเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับงานพัสดุที่เลขาธิการสภาเทศบาลจะบันทึกรายงานการประชุมแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามระเบียบของทางราชการ ซึ่งผู้ฟ้องคดีเข้าใจโดยสุจริตว่ามีบันทึกการแก้ไขแนบท้ายสัญญาแล้ว เพราะหากแก้ไขรายละเอียดแนบท้ายสัญญาก็คงไม่เกิดข้อกล่าวหาดังกล่าว ส่วนการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินนั้นก็เป็นดำเนินการโดยสำคัญผิดว่าได้มีการแก้ไขรายละเอียดในสัญญาแล้วโดยมิได้มีเจตนาที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการแต่อย่างใด ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ให้ผู้ฟ้องคดีและพวกต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจึงเป็นคำสั่งที่มีชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีจึงได้อุทธรณ์คำสั่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๔๘ และต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้วินิจฉัยยืนตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีโดยแจ้งต่อผู้ถูกฟ้องคดีตามหนังสือที่ มท ๐๘๑๕.๔/๒๒๖๔๔ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๘ และผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือ



ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ แจ้งผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง
เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๔๙

ขอให้ศาลพิจารณาคำพิพากษาดังนี้

๑. ให้ศาลสั่งให้เพิกถอนคำสั่ง (ที่ถูกคือหนังสือด่วนที่สุด) ที่ ขก ๘๒๐๑/๔๒๗
ฉบับลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ของผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้เงิน
จำนวน ๑๖๐,๒๐๔.๒๐ บาท

๒. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระค่าฤชาธรรมเนียมแทนผู้ฟ้องคดี

ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๔๙ ขอให้ศาลทุเลาการบังคับ
ตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีตามหนังสือที่ ขก ๘๒๐๑/๔๒๗ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘
แต่ศาลมีคำสั่งไม่รับคำขอตกลงของผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๔๙

ผู้ถูกฟ้องคดีให้การว่า ขณะเกิดเหตุผู้ฟ้องคดีได้ขออนุมัติสภาเทศบาล
ตำบลบ้านโคกดำเนินโครงการปรับปรุงสภาพหน้าดินเพื่อส่งเสริมการเกษตร พื้นที่
๒๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร ความหนาในการถมดินเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ใช้ดินถมทั้งหมด
๖๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ ๑,๘๒๘,๐๐๐ บาท ซึ่งสภาเทศบาลฯ อนุมัติ
ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำสัญญากับห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ [REDACTED] ตามสัญญา
เลขที่ ๑๖/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๔ มีผู้ฟ้องคดีลงชื่อในสัญญาในฐานะของ
ผู้แทนของผู้ถูกฟ้องคดี โดยข้อตกลงในสัญญาได้ว่าจ้างถมดินในพื้นที่และความหนาตามที่
สภาเทศบาลฯ อนุมัติไว้ ค่าจ้าง ๑,๘๒๑,๕๐๐ บาท ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๔๔
สภาเทศบาลฯ ได้อนุมัติให้แก้ไขพื้นที่ที่จะทำการปรับปรุงหน้าดินตามที่ผู้ฟ้องคดีเสนอขอ
โดยลดพื้นที่ลงเป็น ๙๐,๐๐๐ ตารางเมตร แต่เพิ่มความหนาในการถมดินจาก ๐.๓๐ เมตร
เป็น ๐.๗๐ เมตร ใช้ปริมาณดินถมและงบประมาณเท่าเดิมแต่ผู้ฟ้องคดีกลับไม่วินิจฉัย
สั่งการและดำเนินการให้มีการแก้ไขรายละเอียดในสัญญาจ้างเพื่อให้เกิดความถูกต้อง
ตามระเบียบและกฎหมาย ซึ่งการแก้ไขสัญญาได้มีระเบียบของทางราชการกำหนดไว้สรุปว่า
ผู้ฟ้องคดีจะต้องเสนอเรื่องผ่านปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอโคกโพธิ์ไชย
เพื่อนำเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นผู้ได้รับมอบอำนาจจากปลัดกระทรวง
มหาดไทยให้ปฏิบัติราชการแทนในการให้ความเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ
ในสัญญาที่ได้ลงนามแล้ว ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ ๔๘/๒๕๓๖ ลงวันที่ ๑ มกราคม
๒๕๓๖ ซึ่งเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแล้ว ผู้ฟ้องคดีจะต้อง
นำมาแก้ไขในสัญญาจ้างฉบับเดิมโดยทำบันทึกเสนอต่อท้ายสัญญาจ้างให้ถูกต้องต่อไป
ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการ



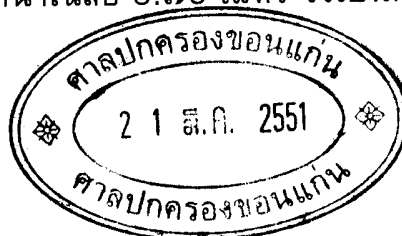
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมแล้วข้อ ๑๒๙ (๒) การที่ผู้ฟ้องคดีไม่ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว และต่อมาห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญสมพรก่อสร้าง ผู้รับจ้างได้ทำการปรับปรุงสภาพหน้าดินจนแล้วเสร็จส่งมอบงานตามบันทึกลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๔๕ ระบุว่าได้ดำเนินการตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๖/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๔ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอให้คณะกรรมการตรวจรับการจ้างไปตรวจรับและทำการเบิกจ่ายเงินให้กับทางห้างฯ จากนั้นในวันเดียวกันผู้ฟ้องคดีแจ้งให้คณะกรรมการตรวจการจ้างไปตรวจรับงานจ้าง ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้ไปตรวจรับปรากฏจากใบตรวจรับการจ้างลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๕ เสนอต่อผู้ฟ้องคดีสรุปได้ว่า คณะกรรมการได้พร้อมกันตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงสภาพหน้าดินพื้นที่ดำเนินการ ๒๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๖/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๔ บัดนี้ห้างฯ ผู้รับจ้างได้ทำงานเสร็จ เรียบร้อยแล้ว ตามสัญญาจ้าง โดยมีการคิดค่าปรับที่งานส่งมอบล่าช้าไว้ด้วยจำนวนเงิน ๑๗๒,๙๓๕ บาท จึงเห็นควรเบิกจ่ายให้จำนวน ๑,๗๔๘,๕๖๕ บาท แก่ผู้รับจ้าง และผู้ฟ้องคดีอนุมัติการตรวจรับเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๕ จากนั้น นางสาวสุปราณี แสนยานุญ เจ้าพนักงานการเงิน และบัญชี ๔ มีบันทึกลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๔๕ ขอเบิกจ่ายเงินค่าจ้างตามที่ คณะกรรมการตรวจรับได้ไปตรวจรับแล้ว และผู้ฟ้องคดีอนุมัติให้จ่ายเงิน โดยห้างฯ ผู้รับจ้างได้รับเงินค่าจ้างไปเรียบร้อยแล้ว การกระทำของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ผู้ฟ้องคดี มีเจตนาที่จะไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการโดยมีเจตนา เพียงเพื่อใช้จ่ายเงินงบประมาณของรัฐให้หมดไปเท่านั้น อันเป็นการใช้งบประมาณ อย่างไม่ประหยัด พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการจงใจหรือประมาทเลินเล่อ อย่างร้ายแรง ทำให้ทางราชการได้รับความเสียหายตามความเห็นของกระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลาง

การที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่า การพิจารณาของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดชอบละเมิดของเจ้าหน้าที่ และการพิจารณาของกระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลาง จนกระทั่งผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบค่าสินไหมทดแทนนั้น เป็นการพิจารณาโดยการคาดคะเน ไม่ได้มีการตรวจสอบความเสียหายจากข้อเท็จจริงแต่อย่างใดนั้น ในประเด็นนี้ผู้ถูกฟ้องคดีให้การว่า ก่อนที่คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงจะมีความเห็นได้มีการรวบรวมเอกสารหลักฐานและสอบปากคำพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องจนครบถ้วน อีกทั้งได้มีการแต่งตั้งผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น วิศวกรโยธาประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นกรรมการ



ร่วมในการตรวจสอบพื้นที่ด้วย ซึ่งผลในการตรวจสอบปรากฏว่าได้ผลเช่นเดียวกับการตรวจสอบของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงที่แต่งตั้งโดยกิ่งอำเภอโคกโพธิ์ไชย กล่าวคือ มีพื้นที่ของโครงการเพียง ๘๗,๒๔๘ ตารางเมตร น้อยกว่าพื้นที่ที่ระบุไว้ในสัญญาจำนวน ๑๒๒,๗๕๒ ตารางเมตร (พื้นที่ที่ระบุในสัญญา ๒๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร) โดยจำนวนเนื้อที่ดังกล่าวจะต้องถมดินหนาไม่น้อยกว่า ๐.๗๓ เมตร จึงจะได้ปริมาณดินจำนวน ๖๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ส่วนปริมาณดินถมที่แท้จริงจากการสุ่มขุดตรวจ ๒ จุด ได้ความหนา ๐.๘๐ เมตร และ ๑.๗๐ เมตร แต่ไม่สามารถสรุปได้ว่าผู้รับจ้างได้ถมดินขาดหายหรือครบถ้วนหรือไม่ เนื่องจากสภาพหน้าดินไม่ราบเรียบและบางจุดสภาพเดิมเป็นแอ่งลึกยากแก่การหาค่าเฉลี่ย ส่วนการพิจารณาให้ความเห็นของกระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลางนั้นก่อนจะมีความเห็นได้พิจารณาจากพยานหลักฐานทั้งหมดที่คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง และคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิดของเจ้าหน้าที่ทำการสอบสวนรวบรวมมา ดังนั้นจึงถือได้ว่า การพิจารณาของคณะกรรมการฯ และการพิจารณาของกระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลาง ได้พิจารณาข้อเท็จจริงจากพยานหลักฐานและดำเนินการมาอย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย และขั้นตอนทุกประการ หาใช่เป็นการพิจารณาโดยการคาดคะเนเอาเอง ตามคำกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด

สำหรับในประเด็นที่ว่าจะต้องถมดินหนาเฉลี่ยเท่าใดจึงจะเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของโครงการปรับปรุงสภาพหน้าดินเพื่อส่งเสริมการเกษตรนั้น ตามหลักวิชาการเมื่อฝนตกลงมาจะทำให้ดินยุบตัวลงอย่างมากไม่เกินร้อยละ ๓๐ ของดินที่ใช้ถมซึ่งถ้าถมดินด้วยความหนาเฉลี่ย ๐.๗๐ เมตร ดินจะยุบตัวลงเหลือความหนาประมาณ ๐.๔๙ เมตร ถ้าถมดินด้วยความหนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ดินจะยุบตัวลงเหลือความหนาประมาณ ๐.๓๕ เมตร และถ้าถมดินด้วยความหนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ดินจะยุบตัวลงเหลือความหนาประมาณ ๐.๒๑ เมตร เมื่อโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ราษฎรทำการปลูกพืชผักทางการเกษตร (ผักปลอดสารพิษ) เช่น ผักกาด ผักคะน้า ผักชี ผักบุ้ง พริก มะเขือเทศ ฯลฯ ซึ่งพืชผักเหล่านี้รากจะหยั่งลึกลงไปในดินประมาณ ๐.๓๐ เมตร ดังนั้นการถมดินหนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร จึงน่าจะเพียงพอต่อการเพาะปลูกพืชผักตามโครงการดังกล่าว การที่ผู้ฟ้องคดีให้ผู้รับจ้างถมดินด้วยความหนาเฉลี่ย ๐.๗๐ เมตร โดยอ้างว่าเพื่อป้องกันน้ำฝนที่ตกลงมาไหลเซาะดินที่ถมออกไปและทำให้เกิดเป็นร่องนั้น จากการตรวจสอบพื้นที่ปรากฏว่าพื้นที่ดังกล่าวไม่ได้เป็นที่ลาดชันแต่อย่างใด ในทางตรงกันข้ามพื้นที่ดังกล่าวมีสภาพเป็นที่ราบ ดังนั้นเมื่อฝนตกลงมาจะไม่ทำให้น้ำฝนเซาะดินที่ถมออกไปเพียงแต่ดินจะยุบตัวลงประมาณร้อยละ ๓๐ เท่านั้น การที่ผู้ฟ้องคดีให้ผู้รับจ้างถมดินด้วยความหนาเฉลี่ย ๐.๗๐ เมตร จึงเป็นการถมดินที่เกินความจำเป็น



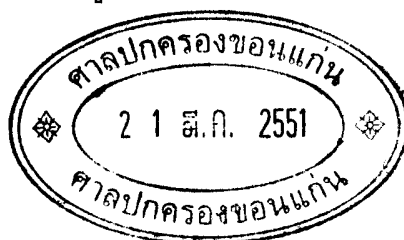
และไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยในเบื้องต้นผู้ถูกฟ้องคดีเห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิดว่า พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีเป็นการกระทำด้วยความประมาทเลินเล่อที่มีได้จริงใจ แต่ได้กระทำโดยมิได้ระมัดระวังตามที่บุคคลจะระวังในลักษณะที่เบี่ยงเบนไปจากมาตรฐาน ทำให้ทางราชการได้รับความเสียหายคิดเป็นมูลค่า ๕๓๔,๐๑๔ บาท แต่เห็นควรให้ผู้ฟ้องคดีกับพวกรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายในอัตราร้อยละ ๙๐ เป็นเงินจำนวน ๔๘๐,๖๑๓ บาท โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจำนวน ๗ คน ต้องรับผิดชอบตามส่วน แต่เมื่อได้ส่งสำนวนการสอบสวนให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ กระทรวงการคลังมีความเห็นว่าการกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นการจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงทำให้ทางราชการเสียหาย ควรให้ต้องรับผิดชอบในอัตราร้อยละ ๓๐ ของมูลค่าความเสียหาย ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นด้วยกับความเห็นของกระทรวงการคลังจึงได้ออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชำระหนี้ในอัตราร้อยละ ๓๐ ของมูลค่าความเสียหายเต็มจำนวน (๕๓๔,๐๑๔ บาท) เป็นเงินจำนวน ๑๖๐,๒๐๔.๒๐ บาท ดังกล่าว

ผู้ฟ้องคดีคัดค้านคำให้การ ทำนองเดียวกับคำฟ้องโดยมีประเด็นเพิ่มเติมว่าการดำเนินการตามโครงการปรับปรุงสภาพหน้าดินเพื่อส่งเสริมการเกษตรโดยการถมดินเพื่อปรับสภาพหน้าดินแปลงเกษตรนี้ ได้มีการดำเนินการตามระเบียบของทางราชการด้วยการออกแบบและคำนวณโดยช่างโยธา (นาย [REDACTED] อันเป็นบุคลากรฝ่ายโยธาของเทศบาล ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กที่มีบุคลากรจำกัด การแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการก็ดำเนินการตามที่ฝ่ายโยธาเสนอ ผู้ฟ้องคดีได้ใช้ความระมัดระวังตามระเบียบของทางราชการตามสมควรที่บุคคลในภาวะเช่นนี้พึงกระทำแล้ว ค่าเสียหายที่ผู้ถูกฟ้องคดีให้ผู้ฟ้องคดีต้องชดใช้เป็นเพียงค่าเสียหาย ซึ่งกำหนดขึ้นภายหลังจากที่โครงการเสร็จสิ้นไปแล้ว หากคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ผู้ถูกฟ้องคดีแต่งตั้งมีความเห็นให้ถมดินหนา ๐.๗๐ เมตร ตามสภาพความจำเป็นอันแท้จริงของโครงการในขณะดำเนินโครงการก็绝不会ทำให้เกิดความเสียหายจากโครงการดังกล่าวแต่อย่างใด แสดงให้เห็นว่าความเสียหายที่กล่าวอ้างนั้น เป็นเพียงความคิดเห็น มิได้เกิดขึ้นจริงแต่อย่างใด และนอกจากนี้จากบันทึกการสอบสวนข้อเท็จจริงสรุปได้ว่า มีการดำเนินการถมที่ดินจำนวน ๒ จุดและรายงานว่าไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าปริมาณดินที่ถมในแปลงดังกล่าวมีปริมาณเท่าใด เนื่องจากสภาพหน้าดินไม่ราบเรียบเสมอกัน การถมดินเสร็จไปนานแล้วผิวดินถูกน้ำฝนชะล้างไปมาก ซึ่งแสดงให้เห็นถึง



การตรวจสอบที่ไม่มีความชัดเจนแน่นอน การนำมากล่าวอ้างในการออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชำระหนี้ จึงไม่ชอบด้วยเหตุผลอันควรแก่การรับฟัง

ผู้ถูกฟ้องคดีให้การเพิ่มเติมสรุปว่า ข้อ ๑ ที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่า เมื่อสมภามีมติก็แสดงให้เห็นว่าได้มีการสั่งการให้มีการแก้ไขรายละเอียดในสัญญาจ้างแล้ว เป็นหน้าที่ของเลขานุการที่ประชุมต้องนำไปดำเนินการต่อไปนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้บังคับบัญชาสูงสุดของเทศบาลตำบลบ้านโคก ย่อมต้องมีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารกิจการของเทศบาลทั้งหมดร่วมกับเจ้าหน้าที่คนอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยไม่อาจเลี่ยงให้พ้นจากความรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ และนอกจากนี้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้เสนอโครงการนี้ให้สภาเทศบาลฯ ให้ความเห็นชอบย่อมมีหน้าที่จะต้องติดตามควบคุมดูแลให้ผู้ได้บังคับบัญชาดำเนินการตามโครงการทุกขั้นตอนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครบถ้วนและถูกต้อง รวมทั้งการแก้ไขรายละเอียดในสัญญาจ้างให้ถูกต้องตรงกับรายละเอียดที่สภาเทศบาลฯ ได้มีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงด้วย การที่ผู้ฟ้องคดีไม่ติดตามควบคุมดูแลให้ผู้ได้บังคับบัญชาแก้ไขรายละเอียดของสัญญาให้ถูกต้องตรงกับรายละเอียดตามที่สภาเทศบาลฯ ได้มีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยอ้างว่าเป็นหน้าที่ของเลขานุการของที่ประชุมสภาเทศบาลฯ แต่เพียงผู้เดียวนั้นเป็นข้อกล่าวอ้างที่ฟังไม่ขึ้น และการที่ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินโครงการโดยถมดินสูง ๐.๗๐ เมตร (ในสัญญาจ้างให้ถมดินสูง ๐.๓๐ เมตร) โดยไม่มีการแก้ไขสัญญาาก่อน ถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับความเสียหายเนื่องจากถมดินสูงเกินความจำเป็นที่จะต้องทำตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งผู้ฟ้องคดีและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีและขณะนี้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ จำนวน ๖ คน ได้ยินยอมชำระค่าสินไหมทดแทนโดยขอผ่อนชำระให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว ข้อ ๒ ที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า นาย [REDACTED] ช่างโยธา ซึ่งเป็นผู้ได้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดีขณะเกิดเหตุนี้ ได้ทำการรังวัดพื้นที่ที่จะใช้ดำเนินโครงการ ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ได้ ๒๑๐,๐๐๐ ตารางเมตรและครั้งที่ ๒ ได้ ๙๐,๐๐๐ ตารางเมตร แต่คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงตามคำสั่งของกิ่งอำเภอโคกโพธิ์ไชย ที่ ๓๕๙/๒๕๔๘ ได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ที่ใช้ดำเนินโครงการปรากฏว่ามีพื้นที่เพียง ๘๗,๒๔๘ ตารางเมตร ซึ่งจะเห็นว่านาย [REDACTED] ช่างโยธาเทศบาลฯ ผู้ได้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดีทำการรังวัดพื้นที่โครงการ ๒ ครั้งตามคำสั่งของผู้ฟ้องคดีได้เนื้อที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงเป็นอย่างมาก และนอกจากนี้นาย [REDACTED] ยังได้ตรวจรับงานจ้างที่ดำเนินการไม่ถูกต้องตรงตามสัญญาอีก ถือได้ว่าเป็นการจงใจหรือประมาท

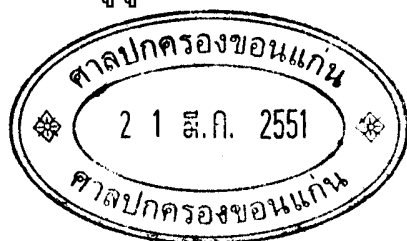


เลินเล่ออย่างร้ายแรงในการปฏิบัติหน้าที่ ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับความเสียหายจะต้อง
 รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน และผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ควบคุมดูแล
 การปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชาให้ครบถ้วนถูกต้องตามพระราชบัญญัติระเบียบ
 บริหารราชการแผ่นดินฯ และพระราชบัญญัติเทศบาลฯ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องร่วมรับผิดชอบในการ
 ปฏิบัติหน้าที่ของนาย [REDACTED] ดังกล่าว และผู้ถูกฟ้องคดียังเห็นว่าหนังสือสัญญาจ้างและ
 หนังสือแจ้งการตรวจรับงานปรากฏข้อความอยู่ชัดเจน ซึ่งผู้ฟ้องคดีมีอำนาจหน้าที่ที่จะ
 ตรวจสอบได้ตลอดเวลาแต่ผู้ฟ้องคดีก็ไม่ได้ดำเนินการ จะอ้างว่าดำเนินการไปโดยสำคัญผิด
 ว่าได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดในสัญญาจ้างแล้ว จึงไม่มีน้ำหนักให้รับฟัง ข้อ ๓
 ที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าการที่คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่
 เห็นว่าความจำเป็นในการถมดินควรมีความหนาเพียง ๐.๕๐ เมตร เป็นเพียงความเห็น
 หลังจากที่ได้ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นไปนานแล้วนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าคณะกรรมการ
 สอบสวนได้พิจารณาจากพยานเอกสารพยานบุคคลทั้งหมดตลอดจนได้ออกตรวจพื้นที่แล้ว
 จึงได้ข้อเท็จจริงว่าพื้นที่ที่จะดำเนินโครงการทั้งหมดมีเพียง ๘๗,๒๔๘ ตารางเมตร ใช้ดินถม
 จำนวน ๖๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร และงบประมาณเท่าเดิมและโครงการดังกล่าว
 มีวัตถุประสงค์ในการปลูกพืชผักทางการเกษตร (ผักปลอดสารพิษ) เช่น ผักกาด ผักคะน้า
 ผักชี ผักบุ้ง พริก มะเขือเทศ เป็นต้น พืชเหล่านี้ปลูกจนโดยทั่วไปย่อมทราบว่ารากจะหยั่งลง
 ไปในดินลึกประมาณไม่เกิน ๐.๓๐ เมตร และพืชผักทางการเกษตรดังกล่าวจะเก็บเกี่ยว
 ผลผลิตได้ในระยะเวลาประมาณ ๒ เดือน โดยตามโครงการเดิมจะถมดินหนาเฉลี่ยเพียง
 ๐.๓๐ เมตร เมื่อถูกน้ำดินยุบลงเต็มที่จะเหลือความหนาของดินถมเฉลี่ยประมาณ
 ๒๑ เซนติเมตร ซึ่งไม่เพียงพอต่อการปลูกพืชผักทางการเกษตร จึงเห็นว่าต้องใช้ดินถม
 หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร เมื่อถูกน้ำดินยุบลงเต็มที่จะเหลือความหนาของดินถมเฉลี่ย
 ประมาณ ๓๕ เซนติเมตร เป็นการใช้ดินถมที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของโครงการ
 ส่วนการใช้ดินถมหนาเฉลี่ย ๐.๗๐ เมตร เมื่อถูกน้ำดินถมยุบลงเต็มที่จะเหลือความหนา
 ของดินถมเฉลี่ยประมาณ ๔๙ เซนติเมตร จึงเป็นการถมดินเกินกว่าความจำเป็นตาม
 วัตถุประสงค์ของโครงการ เป็นการใช้จ่ายเงินงบประมาณของแผ่นดิน ซึ่งมาจากภาษีอากร
 ของราษฎรอย่างไม่ประหยัด ถึงแม้คณะกรรมการจะมีความเห็นหลังจากโครงการเสร็จสิ้น
 ไปนานเพียงใด แต่สภาพของพื้นที่โครงการเปลี่ยนแปลงไปไม่มาก จึงเป็นความเห็น
 ที่มีเหตุผล ข้อ ๔ การออกคำสั่งทางปกครองของผู้ถูกฟ้องคดีไม่ใช่เป็นเพียงการสั่งโดยใช้
 การคาดคะเน กล่าวคือก่อนออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชี้แจงค่าเสียหาย ผู้ถูกฟ้องคดีได้แต่งตั้ง
 คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิด



ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินโครงการนี้ โดยคณะกรรมการทั้ง ๒ ชุด ได้รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง สอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้ฟ้องคดี และออกไปตรวจพื้นที่ที่ใช้ดำเนินโครงการ การออกคำสั่งทางปกครองของผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ใช่เป็นเพียงการสรุปโดยการคาดคะเน ตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง โดยผู้ถูกฟ้องคดีคำนวณมูลค่าความเสียหาย จากผลของส่วนต่างของการถมดินที่สูงเกินความจำเป็น ๐.๒๐ เมตร ($๐.๗๐ - ๐.๕๐ = ๐.๒๐$) มูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นเงินจำนวน ๕๓๔,๐๑๔ บาท (พื้นที่ดำเนินการจริง ๘๗.๒๔๘ ตารางเมตร x ๐.๒๐ เมตร x มูลค่าต่อลูกบาศก์เมตรของดินถม คือ ๓๐.๖๐๓๑๗๔๖ บาท ซึ่งความเสียหายดังกล่าวไม่ใช่เป็นเพียงความคิดเห็น แต่เป็นข้อเท็จจริงที่มีพยานหลักฐานยืนยันสามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้กระทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถูกฟ้องคดีจริง คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

ศาลได้แสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ถูกฟ้องคดีเกี่ยวกับกรณีที่ผู้ฟ้องคดีไม่ควบคุมกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแก้ไขรายละเอียดของสัญญาให้ตรงตามที่ได้มีการขออนุมัติแก้ไขต่อสภาเทศบาลฯ นั้น ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างไร และในกรณีนี้ หากผู้ฟ้องคดีได้มีการควบคุมกำกับดูแลให้มีการแก้ไขรายละเอียดของสัญญาให้ตรงตามที่ได้ขออนุมัติแก้ไขต่อสภาเทศบาลฯ แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นหรือไม่อย่างไร ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีชี้แจงต่อศาลสรุปความได้ว่า การที่ผู้ฟ้องคดีไม่ควบคุมกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแก้ไขรายละเอียดของสัญญาให้ตรงตามที่ได้มีการขออนุมัติแก้ไขต่อสภาเทศบาลฯ นั้น ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถูกฟ้องคดี เนื่องจากตามสัญญาจ้างได้ระบุพื้นที่ดำเนินการจำนวน ๒๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ปริมาณดิน ๖๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ค่าจ้าง ๑,๙๒๑,๕๐๐ บาท ตามข้อเสนอมของผู้ฟ้องคดีที่ขออนุมัติแก้ไขต่อสภาเทศบาลฯ จะเห็นได้ว่าพื้นที่ลดลงเหลือ ๙๐,๐๐๐ ตารางเมตร เกิดส่วนต่างขึ้นจำนวน ๑๒๐,๐๐๐ ตารางเมตร ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้จ่ายค่าจ้างให้กับผู้รับจ้างไปเต็มจำนวนตามสัญญา ทำให้ได้รับความเสียหายในส่วนต่างของพื้นที่ที่ลดลง ถึงแม้หากจะได้ดินถมจำนวน ๖๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร อันเนื่องมาจากการถมดินให้สูงขึ้นจาก ๐.๓๐ เมตร เป็น ๐.๗๐ เมตร ก็ตาม เพราะดินถมในส่วนที่เพิ่มขึ้นนี้เกินความจำเป็นของวัตถุประสงค์โครงการ ส่วนในประเด็นที่ว่าหากผู้ฟ้องคดีได้มีการควบคุมกำกับดูแลให้มีการแก้ไขรายละเอียดของสัญญาให้ตรงตามที่ขออนุมัติแก้ไขต่อสภาเทศบาลฯ แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นหรือไม่อย่างไรนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีชี้แจงว่าถึงแม้จะแก้ไขสัญญาให้เป็นไปตามที่ขอแก้ไขแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีก็ไม่ได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นแต่อย่างใด



เพราะการตรวจสอบพื้นที่ได้ดำเนินการภายหลังจากได้ทำสัญญาจ้างแล้วจึงพบว่าพื้นที่จำกัด แทนที่ผู้ฟ้องคดีจะตัดเนืองงานออกพร้อมลดค่าจ้างลงตามส่วน แต่กลับนำดินมาถมให้สูงขึ้นเกินความจำเป็นโดยไม่คำนึงถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ น่าเชื่อว่าผู้ฟ้องคดีหวังเพียงจะใช้เงินงบประมาณให้หมด และโครงการนี้ก็มีการใช้ประโยชน์โดยใช้พื้นที่ให้เด็กนักเรียนปลูกพืชผักต่างๆ เพียงฤดูกาลเดียวในช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ เท่านั้น

ศาลได้มีคำสั่งให้โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่นทำความเข้าใจในทางวิชาการว่า รายการคำนวณโครงการปรับปรุงสภาพหน้าดินเพื่อส่งเสริมการเกษตรของนายณรงค์ ผาพันธุ์ ที่คำนวณหลักเกณฑ์การคิดค่ายุบตัวของดินที่ร้อยละ ๓๐ ถูกต้องหรือไม่ หรือมีข้อสังเกตเพิ่มเติมในประเด็นใดที่อาจจะทำให้ค่าการคำนวณเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ ซึ่งโยธาธิการฯ ได้ทำความเข้าใจสรุปได้ว่า หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๔ ได้กำหนดอัตราส่วนยุบตัวของดินถมที่ใช้ในงานก่อสร้างถนน สะพาน ท่อเหลี่ยมและงานที่มีลักษณะประเภทเดียวกัน ซึ่งต้องกำหนดสภาพความแน่นตามสภาพการใช้งานหรือตามที่แบบแปลนกำหนด ส่วนในการคำนวณปริมาณเนื้อดินเพื่อใช้ในการคำนวณราคากลางได้กำหนดให้มีส่วนของการยุบตัวของดินเมื่อมีการบดทับเป็น ๑.๔๐ หรือร้อยละ ๔๐ รายละเอียดตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้น และมีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่าการตรวจรับงานจ้างของทางราชการจะต้องตรวจตามที่แบบแปลนหรือรายละเอียดที่กำหนดในสัญญาจ้าง เช่น ความกว้าง ความยาว ความหนา กรณีการถมดิน ตามธรรมชาติของดินถมย่อมมีการยุบตัวแม้ไม่ได้ทำการบดอัดดิน ดังนั้นผู้รับจ้างจะต้องนำดินมาถมเพื่อการยุบตัวของดินด้วย เช่น กำหนดไว้ถมดิน สูง ๐.๕๐ เมตร ผู้รับจ้างจะต้องนำดินมาถมให้ได้ระดับความสูง ๐.๕๐ เมตร หากมีการยุบตัวก่อนตรวจรับงานผู้รับจ้างจะต้องนำดินมาถมเพิ่มให้ได้ความสูง ๐.๕๐ เมตร ทั้งนี้จนกว่าคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานไว้แล้ว และโครงการปรับปรุงสภาพหน้าดินเพื่อส่งเสริมการเกษตรจำเป็นต้องมีการบดอัดดินหรือไม่

ศาลเห็นว่าคดีมีข้อเท็จจริงเพียงพอที่จะวินิจฉัยได้แล้ว จึงให้ยุติการแสวงหาข้อเท็จจริง

ศาลออกนั่งพิจารณาคดีเมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๑ โดยได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริงของคดีจากตุลาการเจ้าของสำนวน และคำแถลงการณ์ด้วยวาจาของตุลาการผู้แถลงคดีด้วยแล้ว ศาลได้ตรวจพิจารณาเอกสารทั้งหมดในสำนวนคดี กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับสำคัญที่เกี่ยวข้องประกอบแล้ว



ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ในระหว่างที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านโคก ได้ขออนุมัติต่อสภาเทศบาลตำบลบ้านโคกจัดทำโครงการปรับปรุงสภาพหน้าดินเพื่อส่งเสริมการเกษตร เพื่อใช้จ่ายเงินเหลือจ่ายจากโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๔ โดยได้กำหนดรายละเอียดของโครงการไว้ว่าจะดำเนินการปรับปรุงสภาพหน้าดิน (ดินถม) พื้นที่ ๒๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร ความหนาในการถมเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ปริมาณดิน ๖๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ ๑,๙๒๘,๐๐๐ บาท มีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อปลูกพืชผักสวนครัว และสภาเทศบาลฯ อนุมัติโครงการนี้เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๔ จากนั้นเทศบาลตำบลบ้านโคกได้ทำสัญญาจ้างเลขที่ ๑๖/๒๕๔๔ กับห้างหุ้นส่วนจำกัด [REDACTED] เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๔ สาระสำคัญของสัญญาเป็นการถมดินเพื่อปรับปรุงสภาพหน้าดินตามรายละเอียดของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากสภาเทศบาลฯ ก่อนผู้ฟ้องคดีลงนามในสัญญา ฝ่ายช่างส่วนโยธาสำนักงานเทศบาลฯ ได้มีบันทึกลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๔ ถึงผู้ฟ้องคดีรายงานว่าได้ประสานไปยังสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขามัญจาคีรี พบว่ามีที่ดินที่สามารถดำเนินการตามโครงการได้ไม่เกิน ๕๘ ไร่ ได้สำรวจและประมาณการพื้นที่ตามหลักวิชาช่างแล้ว เห็นควรเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการเป็นพื้นที่ดำเนินการ ๙๐,๐๐๐ ตารางเมตร หนาเฉลี่ย ๐.๗๐ เมตร โดยปริมาณดินและงบประมาณยังคงเดิม ตามสภาพพื้นที่ที่สาธารณโคกโพธิ์ไชยที่มีสภาพลาดเอียงเป็นหลุมเป็นบ่อ ผู้ฟ้องคดีไม่นำเรื่องเข้าพิจารณาในสภาเทศบาลฯ ให้มีการแก้ไขโครงการก่อน ยังคงให้มีการทำสัญญากับผู้รับจ้างในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๔ แล้วภายหลังจึงได้นำเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุมของสภาเทศบาล เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๔๔ เพื่อขอรับความเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดของโครงการซึ่งสภาเทศบาลฯ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบตามที่ผู้ฟ้องคดีเสนอ แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาตามที่มีระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุฯ กำหนดไว้ ซึ่งผู้รับจ้างได้ทำการปรับปรุงสภาพดินจนแล้วเสร็จมีบันทึกส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๔๕ ระบุว่า ได้ดำเนินการตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๖/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๔ เรียบร้อยแล้ว ขอให้คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างไปตรวจรับ จากนั้นผู้ฟ้องคดีได้สั่งการในวันเดียวกันให้คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างไปตรวจรับงาน ต่อมาวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๕ คณะกรรมการได้ตรวจรับปรากฏจากใบตรวจรับการจ้างเสนอต่อผู้ฟ้องคดีสรุปความว่าได้ตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงสภาพหน้าดินพื้นที่ดำเนินการ ๒๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๖/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๔



ซึ่งห้างฯผู้รับจ้างได้ทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วตามสัญญา ทั้งที่พื้นที่ดำเนินการจริงมีเพียง ๘๗,๒๔๘ ตารางเมตร ไม่เป็นไปตามสัญญาจ้างและคณะกรรมการฯ เห็นควรเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้าง จากนั้นผู้ฟ้องคดีอนุ้มติการตรวจรับงานจ้างที่ไม่เป็นไปตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๑๖/๒๕๔๔ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๕ และต่อมาผู้ฟ้องคดีอนุ้มติให้เบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ทางห้างหุ้นส่วนจำกัดเจริญสมุทรก่อสร้างผู้รับจ้างไปเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๔๕ และห้างฯได้รับเงินค่าจ้างไปแล้วเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๕

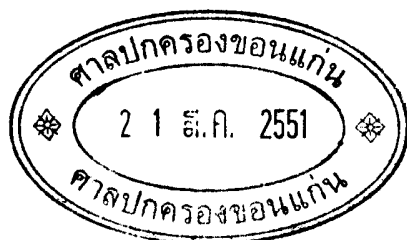
หลังจากที่ได้มีการเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างแล้ว นายวิบูลย์ ลุนขอนแก่น สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านโคกและพวก ได้ร้องเรียนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่า การดำเนินโครงการปรับปรุงสภาพหน้าดินดังกล่าวส่อไปในทางทุจริต กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้จังหวัดขอนแก่นตรวจสอบ และหลังจากจังหวัดขอนแก่นได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นแล้วเห็นว่ามีมูล จึงแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการทางแพ่ง อาญา และทางวินัย กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้มีคำสั่งที่ ๑๙๔/๒๕๔๖ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ขึ้น เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงตามการร้องเรียน ต่อมาคณะกรรมการฯ ได้มีบันทึกการรายงานการสอบสวนต่อผู้ถูกฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ สรุปว่า ผู้ฟ้องคดีทำสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัดเจริญสมุทรก่อสร้าง ให้ปรับปรุงสภาพหน้าดินระบุในสัญญาจ้างมีขนาดพื้นที่ ๒๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ปริมาณดินถม ๖๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ ๑,๗๒๘,๐๐๐ (ที่ถูกคือ ๑,๗๒๑,๕๐๐ บาท) ต่อมาพื้นที่ดำเนินการไม่ถึง ๒๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร ผู้ฟ้องคดีเสนอให้สภาเทศบาลฯ แก้ไขพื้นที่ดำเนินการเหลือ ๙๐,๐๐๐ ตารางเมตร ถมดินหนากว่าเดิมจาก ๐.๓๐ เมตร เป็นหนา ๐.๗๐ เมตร สภาเทศบาลฯ อนุมัติ ผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุและหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุไม่ได้สั่งการให้มีการแก้ไขสัญญาจ้าง จนผู้รับจ้างทำงานแล้วเสร็จตามสัญญาที่ไม่ได้มีการแก้ไข คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างรายงานฯ แล้วเสร็จตามพื้นที่ ๒๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร แต่ผู้รับจ้างถมดินในพื้นที่เพียง ๘๗,๒๔๘ ตารางเมตร เป็นการตรวจการจ้างที่ไม่เป็นไปตามสัญญาจ้าง โดยสำคัญผิดว่ามีการแก้ไขสัญญาจ้างแล้วไม่มีเจตนาทุจริต สำหรับการตรวจและอนุมัติเบิกจ่ายเงิน เจ้าหน้าที่พัสดุและหัวหน้าฝ่ายพัสดุทราบความไม่ถูกต้องของพื้นที่ดำเนินการแต่ตรวจผ่านการเบิกเงินโดยประมาณเส้นเลื้อ ผู้ฟ้องคดีในฐานะหัวหน้าหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นได้อนุมัติเบิกจ่ายเงินโดยสุจริตว่ามีการแก้ไขบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างไปแล้วเป็นการกระทำโดยประมาณเส้นเลื้อไม่มีเจตนาทุจริต ในชั้นสอบสวน



ของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงปรากฏการให้ถ้อยคำของนางประกาย กาจหาญ ปลัดเทศบาลในฐานะหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ตามบันทึกการสอบสวนท้ายคำให้การ ซึ่งได้สอบสวนเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ กรณีที่คณะกรรมการฯ ได้สอบถามว่า ได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในสัญญาจ้างตามที่สภาเทศบาลมีมติ ให้เปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร ซึ่งนางประกายฯ ตอบว่าไม่มีการแก้ไขเนื่องจากไม่ชัดเจน ในระเบียบคู่มือการปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและแนวทางปฏิบัติการใช้เงิน เหลือจ่ายฯ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ส่วนในกรณีการแก้ไขสัญญา นางประกายฯ พร้อมด้วย นาย [REDACTED] ข้าราชการควบคุมงานได้นำเสนอผู้ฟ้องคดีเพื่อที่จะสั่งการ แต่ผู้ฟ้องคดีพิจารณาแล้วไม่ให้แก้ไขสัญญาจ้าง

สำหรับจำนวนหรือมูลค่าความเสียหายคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงฯ เห็นว่าโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการปลูกพืชทางการเกษตรที่ระบบรากมีความยาว ประมาณ ๐.๓๐ เมตร ความจำเป็นในการถมดินที่สมประโยชน์ของทางราชการที่เหลือจากการ ยุบตัวของดินที่จะลดลงอย่างมากไม่เกินร้อยละ ๓๐ หากความหนาของดินถม ๐.๕๐ เมตร ก็จะเหลือความหนาของดินหลังจากการยุบตัว ๐.๓๕ เมตร น่าจะเพียงพอสำหรับการปลูกพืชผักทางการเกษตร ถึงแม้พื้นดินเดิมจะเป็นลูกรังก็ตาม ความหนาของดินส่วนเกิน ๐.๒๐ เมตร ($๐.๗๐ - ๐.๕๐ = ๐.๒๐$ เมตร) จึงเป็นมูลค่าความเสียหายที่เกิดต่อทางราชการ คิดเป็นเงิน ๕๓๔,๐๑๔ บาท ($๘๗,๒๔๘$ ตารางเมตร x ๐.๒๐ เมตร x ๓๐.๖๐๓๑๗๔๖ บาท = $๕๓๔,๐๑๔$ บาท) คณะกรรมการฯ จึงเห็นสมควรให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจำนวน ๗ คน ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายในอัตราร้อยละ ๕๐ จากยอดเงิน ๕๓๔,๐๑๔ บาท เป็นเงิน ๔๘๐,๖๑๓ บาท ประกอบด้วยผู้ฟ้องคดีในฐานะหัวหน้าหน่วยการบริหารราชการ ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายจำนวน ๙๖,๑๒๒.๖๐ บาท นางป [REDACTED] ปลัดเทศบาลในฐานะหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายจำนวน ๔๘,๐๖๑.๓๐ บาท นางสุ [REDACTED] เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีในฐานะเจ้าหน้าที่พัสดุรับผิดชอบใช้ ค่าเสียหายจำนวน ๒๔,๐๓๐.๖๕ บาท นาย [REDACTED] นายป [REDACTED] นายสุ [REDACTED] และนายบุ [REDACTED] ในฐานะกรรมการตรวจการจ้างรับผิดชอบ ใช้ค่าเสียหายคนละเท่ากันจำนวน ๗๘,๐๙๙.๖๐ บาท เมื่อคณะกรรมการ สอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดได้รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงต่อผู้ถูกฟ้องคดี ทราบในเบื้องต้นผู้ถูกฟ้องคดีเห็นด้วยกับข้อเสนอของดังกล่าว

ต่อมาเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้ส่งสำนวนการสอบสวนให้กระทรวงการคลัง ตรวจสอบตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับ



ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วเห็นว่า ความจำเป็นในการถมดินที่สมประโยชน์ของทางราชการควรมีความหนาของดินถมเพียง ๐.๕๐ เมตร จะเพียงพอสำหรับการปลูกพืชผักทางการเกษตร จึงมีส่วนความหนาของดินที่ถมขึ้นมาสูงเกินความจำเป็นเท่ากับ ๐.๒๐ เมตร มูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทางราชการ จากพื้นที่ถมดินจริง ๘๗,๒๔๘ ตารางเมตร คิดเป็นเงิน ๕๓๔,๐๑๔ บาท การดำเนินการโดยไม่แก้ไขสัญญาจ้างให้ถูกต้องตามมติสภาเทศบาลฯ และมีการตรวจการจ้างและเบิกจ่ายให้ผู้รับจ้างทั้งที่งานตรวจรับไม่ตรงกับสัญญา กรณีเป็นการฝ่าฝืนระเบียบของทางราชการและเป็นการกระทำประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เมื่อพิจารณาถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมแล้ว จึงให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องรับผิดชอบร้อยละ ๙๐ ของความเสียหายคิดเป็นเงิน ๔๘๐,๖๑๒.๕๐ บาท ในส่วนของผู้ฟ้องคดี ในฐานะหัวหน้าหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นทราบถึงความไม่ถูกต้องของพื้นที่ที่จะดำเนินการของโครงการมาโดยตลอด ประกอบเป็นผู้อนุมัติให้มีการเปลี่ยนแปลงความหนาของดินจากความหนา ๐.๓๐ เมตร เป็นหนา ๐.๗๐ เมตร และได้ลงลายมือชื่ออนุมัติให้เบิกจ่ายเงินตามฎีกาเบิกจ่ายเงินตามโครงการทั้งที่การดำเนินการไม่ถูกต้องตามสัญญาจ้าง กรณีเป็นการกระทำไปโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงต้องรับผิดชอบในความเสียหายคิดเป็นร้อยละ ๓๐ ของความเสียหาย ๕๓๔,๐๑๔ บาท คิดเป็นเงินจำนวน ๑๖๐,๒๐๔.๒๐ บาท ตามนัยมาตรา ๑๐ ประกอบมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือด่วนที่สุดที่ ขก ๘๒๐๑/๗๒๗ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีชำระหนี้จำนวนเงินดังกล่าวตามความเห็นของกระทรวงการคลัง

ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าวจึงได้อุทธรณ์ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๔๘ ให้เหตุผลสรุปว่า การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการที่ประชุมสภาเทศบาลได้มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบ และในขณะนั้นนายวิบูลย์ฯ ก็ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ด้วยก็ไม่ได้มีการโต้แย้งมติที่ประชุมแต่อย่างใด อีกทั้งยังลงมติสนับสนุนโครงการและนอกจากนั้นการแก้ไขโครงการก็ได้ดำเนินการตามที่ฝ่ายช่างโยธาเสนอตามความรู้ความเชี่ยวชาญตามหลักวิชาช่างตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ การที่คณะกรรมการสอบสวนและกรมบัญชีกลางเห็นว่าการถมดินหนาเพียง ๐.๕๐ เมตรน่าจะเพียงพอสำหรับการปลูกพืชผักทางการเกษตรนั้น เป็นการคาดคะเนโดยมิได้มีการสำรวจพื้นที่ตามหลักวิชาช่างแต่อย่างใด ส่วนในกรณีที่มิได้มีการแก้ไขหรือจัดทำบันทึกแก้ไขสัญญานั้นเป็นเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับงานพัสดุที่เลขาธิการสภาเทศบาลจะบันทึกรายงานการประชุมแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่



ผู้เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามระเบียบของทางราชการ ผู้ฟ้องคดีคดีเข้าใจโดยสุจริตว่า มีการบันทึกแก้ไขแนบท้ายสัญญาแล้ว มิได้มีเจตนาที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการแต่อย่างใด แต่ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นให้ยกอุทธรณ์ และผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบตามหนังสือลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง

คดีมีประเด็นต้องวินิจฉัยว่า การออกคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีตามหนังสือด่วนที่สุดที่ ขก.๘๒๐๑/๔๒๗ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้เงินค่าเสียหายเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

คดีนี้ผู้ถูกฟ้องคดีได้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด แล้วเห็นด้วยกับรายงานผลการสอบสวนของคณะกรรมการฯ แล้วส่งให้กระทรวงการคลังตรวจสอบตามที่กำหนดไว้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อกระทรวงการคลังแจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบ โดยมีความเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินตามโครงการทั้งที่การดำเนินการไม่ถูกต้องตามสัญญาจ้าง ทำให้เกิดความเสียหาย ผู้ถูกฟ้องคดีจึงนำความเห็นของกระทรวงการคลังมาเป็นเหตุผลในการออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้เงินค่าเสียหาย ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีโดยใช้เหตุผลตามความเห็นกระทรวงการคลังไม่ชอบด้วยกฎหมาย สรุปว่า ผู้ฟ้องคดีกระทำการเบิกจ่ายเงินโดยไม่มีเจตนาไม่สุจริต เป็นการสำคัญผิดว่าได้มีการแก้ไขสัญญาจ้างตามมติสภาเทศบาลฯไปแล้ว และความเสียหายที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้นั้น เกิดจากการคาดคะเนไม่มีความชัดเจนแน่นอน เป็นเพียงความคิดเห็นไม่ได้เกิดความเสียหายขึ้นจริง สำหรับความไม่ชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีไม่ได้กล่าวหาว่าการออกคำสั่งพิพาทไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้ และเมื่อพิจารณาจากสำนวนคดีแล้วการพิจารณาทางปกครองของผู้ถูกฟ้องคดีก่อนมีการออกคำสั่งพิพาทนี้ ได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และตามหลักเกณฑ์กำหนดไว้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ถูกต้องแล้ว คดีจึงมีเพียงข้อกล่าวหาเกี่ยวกับดุลพินิจของผู้ถูกฟ้องคดีในการ ออกคำสั่งว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากผู้ฟ้องคดีอ้างว่าไม่ได้กระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่



คดีจึงมีปัญหาต้องพิจารณาก่อนว่า ผู้ฟ้องคดีได้กระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ พิจารณาแล้วมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่นำมาเป็นหลักกฎหมายทั่วไปในคดีนี้กำหนดไว้ว่า ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นกระทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น

ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า การที่เห็นด้วยกับการตรวจรับงานจ้างซึ่งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างรายงานและต่อมานุมัติให้มีการเบิกจ่ายเงินตามการตรวจรับที่ไม่เป็นไปตามสัญญาจ้างนั้นไม่ได้มีเจตนา เป็นการสำคัญผิด จึงมีปัญหาต้องพิจารณาว่าผู้ฟ้องคดีกระทำการดังกล่าวโดยผิดกฎหมายหรือไม่ เห็นว่าตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๒๙ ที่กำหนดไว้ความว่า สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงมิได้ เว้นแต่การแก้ไขนั้นจะเป็นความจำเป็นเพื่อประโยชน์แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือไม่ทำให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นต้องเสียประโยชน์ให้ดำเนินการดังนี้ (๑).....(๒) ถ้างบประมาณดำเนินการตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาลทั้งหมดหรือบางส่วน ให้รายงานเหตุผลความจำเป็นเสนอจังหวัด เพื่อขอทำความตกลงกับกระทรวงมหาดไทย ข้อเท็จจริงในคดีนี้ ผู้ฟ้องคดีทำสัญญาเลขที่ ๑๖/๒๕๔๔ ปรับปรุงสภาพหน้าดินเพื่อส่งเสริมการเกษตรตามโครงการเพื่อใช้จ่ายเงินเหลือจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๔ สำคัญสำคัญของสัญญาคือผู้รับจ้างต้องดำเนินการถมดินเพื่อปรับสภาพหน้าดินพื้นที่ ๒๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร วงเงินค่าจ้าง ๑,๙๒๑,๕๐๐ บาท ก่อนทำสัญญา ๑ วัน คือวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๔ ช่างโยธาได้รายงานให้ผู้ฟ้องคดีทราบฯ พื้นที่ดำเนินการตามโครงการฯ มีพื้นที่เหลือไม่เกิน ๕๕ ไร่ ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการจากการถมปรับหน้าดินพื้นที่ ๒๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร เป็นถมปรับสภาพหน้าดินพื้นที่ ๙๐,๐๐๐ ตารางเมตร หนาเฉลี่ย ๐.๗๐ เมตร ซึ่งการดำเนินการที่ถูกต้องคือผู้ฟ้องคดีจะต้องนำเรื่องเข้าสู่การประชุมสภาเทศบาล เพื่อขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเสียก่อน แต่ผู้ฟ้องคดียังคงทำสัญญากับผู้รับจ้างไปเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๔ แล้วภายหลังได้เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๔๔ แม้สภาเทศบาลจะมีมติเห็นชอบให้แก้ไขรายละเอียดของโครงการได้ แต่มติดังกล่าวก็ยังไม่ส่งผลสมบูรณ์ผูกพันคู่สัญญาจนกว่าจะได้ดำเนินการแก้ไขสัญญา ซึ่งจะต้องมีวิธีการ



อันเป็นสาระสำคัญกำหนดไว้ตามข้อ ๑๒๙(๒) ข้างต้น กล่าวคือ เงินงบประมาณที่ได้ทำสัญญาเลขที่ ๑๖/๒๕๔๔ ไปแล้วเป็นเงินงบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของรัฐบาล ผู้ฟ้องคดีเป็นนายกเทศมนตรีย่อมต้องทราบดีว่า สัญญาที่ลงนามไปแล้ว หากจะมีการแก้ไขต้องรายงานเหตุผลความจำเป็นเสนอจังหวัด เพื่อทำความตกลงกับกระทรวงมหาดไทยก่อน ซึ่งผู้ฟ้องคดีก็สามารถดำเนินการได้โดยไมยาก เนื่องจากได้มีคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ ๔๘/๒๕๓๖ มอบอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทยในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในสัญญาหรือข้อตกลงที่ลงนามแล้วตามระเบียบฯ ข้อ ๑๒๙(๒) ดังกล่าว และผู้ฟ้องคดีต้องทราบเป็นอย่างดีว่าเมื่อยังไม่มี การแก้ไขสัญญาความผูกพันย่อมต้องเป็นตามสัญญาที่มีอยู่เดิม นอกจากนั้นยังปรากฏข้อเท็จจริงจากการให้ถ้อยคำของนางประกายฯ ที่ได้ให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิดของเจ้าหน้าที่ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๖ ที่ได้ตอบคำถามเกี่ยวกับการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในสัญญาจ้างว่าได้นำเสนอผู้ฟ้องคดีเพื่อพิจารณาสั่งการ ผู้ฟ้องคดีได้พิจารณาแล้วไม่แก้ไขสัญญาจ้าง เอกสารการให้ถ้อยคำของนางประกายฯ แบนมาทำยคำให้การซึ่งผู้ฟ้องคดีไม่ได้ปฏิเสธว่า ถ้อยคำดังกล่าวไม่ถูกต้องมีความคลาดเคลื่อนประการใด ด้วยข้อเท็จจริงข้างต้น ข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีที่ว่า การที่ไม่แก้ไขสัญญาในครั้งนั้นเพราะสำคัญผิดว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการแก้ไขสัญญาตามระเบียบแล้ว จึงไม่มีน้ำหนักให้รับฟังได้ และคำให้การของผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีเหตุผลให้รับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีเห็นชอบกับการตรวจรับงานจ้างและให้เบิกจ่ายเงินค่าจ้างไปตามสัญญาจ้าง เป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อระเบียบของทางราชการ เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างทั้งที่การทำงานไม่เป็นไปตามสัญญาจ้าง ซึ่งการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวเป็นการจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงถือว่าเป็นการกระทำโดยผิดกฎหมาย

สำหรับกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ค่าเสียหายที่ผู้ถูกฟ้องคดีให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้กำหนดขึ้นภายหลังจากที่โครงการเสร็จสิ้นไปแล้วเป็นเพียงการคาดคะเน ไม่ได้เกิดความเสียหายขึ้นจริง จึงมีประเด็นที่จะต้องพิจารณาต่อไปว่าการกระทำของผู้ฟ้องคดีได้เกิดความเสียหายขึ้นจริงหรือไม่ ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงทางละเมิดและกระทรวงการคลังได้พิจารณาความจำเป็นในการถมดินที่สมประโยชน์ของทางราชการแล้วมีความเห็นว่า ความหนาของดินถมเพียง ๐.๕๐ เมตร น่าจะเพียงพอสำหรับการปลูกพืชผักทางการเกษตร จึงมีส่วนความหนาของดินถมที่สูงเกินความจำเป็นในโครงการนี้เท่ากับ ๐.๒๐ เมตร มูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อทางราชการคิดเป็นเงิน ๕๓๔,๐๑๔ บาท การที่ผู้ฟ้องคดีอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างทั้งที่ผู้รับจ้างไม่ได้



ดำเนินการตามรายละเอียดที่กำหนดในสัญญาจ้าง จึงเป็นความเสียหายที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับ ในกรณีนี้พิเคราะห์แล้วเห็นว่า เมื่อสัญญาได้กำหนดรายละเอียดไว้ว่า ผู้รับจ้างต้องทำการถมปรับสภาพหน้าดินพื้นที่ ๒๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร และผู้ฟ้องคดีทราบมาตั้งแต่ต้นว่าพื้นที่ที่จะดำเนินการตามโครงการนี้มีพื้นที่เพียง ๙๐,๐๐๐ เมตร แต่ก็ยังอนุมัติให้เบิกจ่ายค่าจ้างเต็มจำนวนให้แก่ผู้รับจ้าง ส่วนต่างของพื้นที่ตามสัญญาและพื้นที่ที่ดำเนินการจริง จึงเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้รับ และสามารถนำมาคำนวณเป็นมูลค่าความเสียหายนั้นได้ ข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีในกรณีนี้จึงไม่อาจรับฟังได้

คดีมีปัญหาต้องพิจารณาต่อไปว่า ความเสียหายจากละเมิดนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีต้องชดใช้เป็นไปตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ หรือไม่

พิเคราะห์แล้วตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ กำหนดหลักเกณฑ์กรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐและมีความเสียหายเกิดขึ้นหากหน่วยงานของรัฐจะมีคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายเพื่อการละเมิดของเจ้าหน้าที่ ให้หน่วยงานของรัฐมีสิทธิเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวแก่หน่วยงานของรัฐได้ ถ้าเจ้าหน้าที่ได้กระทำการนั้นไปด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง สิทธิเรียกร้องให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะมีได้เพียงใด ให้คำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมในแต่ละกรณีเป็นเกณฑ์โดยมิต้องให้ใช้เต็มจำนวนของความเสียหายก็ได้ ถ้าการละเมิดเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวม ให้หักส่วนแห่งความรับผิดชอบดังกล่าวออกด้วย ในกรณีที่การละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่หลายคนมิให้นำหลักเรื่องลูกหนี้ร่วมมาใช้บังคับและเจ้าหน้าที่แต่ละคนต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนของตนเท่านั้น และตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันกำหนดไว้ความว่า ในกรณีที่เจ้าหน้าที่เป็นผู้กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ ถ้าเป็นการกระทำในการปฏิบัติหน้าที่ การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม ประกอบกับกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๖.๖/ว ๑๒๑ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๕ ที่กำหนดหลักเกณฑ์ในข้อ ๒ ที่กำหนดว่า กรณีกระทำด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงระดับที่ ๒ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวกับข้อต้องรับผิดชอบร้อยละ ๘๑ - ๙๐



ตามที่ได้วินิจฉัยไว้แล้วว่า ความเสียหายที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับจากการถูกกระทำละเมิด ผู้ถูกฟ้องคดีสามารถคำนวณมูลค่าความเสียหายได้จากส่วนต่างของพื้นที่และความหนาของการถมดินที่ผู้รับจ้างดำเนินการได้จริงกับรายละเอียดของโครงการที่กำหนดไว้ในสัญญา เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในการกระทำละเมิดร่วมกันรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนในอัตราร้อยละ ๘๐ ของความเสียหายทั้งหมด โดยการพิจารณาได้แบ่งบุคคลที่ต้องรับผิดชอบออกเป็น ๒ ขั้นตอนคือ ขั้นตอนการตรวจรับงานจ้าง มีผู้ร่วมรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนจำนวน ๔ คน รับผิดชอบในอัตราร้อยละ ๔๐ ของความเสียหายทั้งหมด และขั้นตอนการตรวจและอนุมัติฎีกาเบิกจ่าย มีเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบในความเสียหายจำนวน ๒ คน ต้องรับผิดชอบในอัตราร้อยละ ๕๐ ของความเสียหายทั้งหมด ซึ่งผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิดชอบในขั้นตอนการตรวจและอนุมัติฎีกา โดยผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบในความเสียหายคิดเป็นร้อยละ ๓๐ ของความเสียหายทั้งหมด คิดเป็นเงิน ๑๖๐,๒๐๔.๒๐ บาท การกำหนดให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายดังกล่าว จึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดและเป็นการคำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมตามที่มาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้กำหนดไว้แล้ว เป็นการใช้ดุลพินิจออกคำสั่งโดยชอบ

ดังนั้น การออกคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ ขก ๘๒๐๑/๔๒๗ ฉบับลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยเงินค่าเสียหายจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

พิพากษายกฟ้อง

นายพัลลภ รัตนจันทร์
รองอธิบดีศาลปกครองขอนแก่น

นายสุรัตน์ พุ่มพวง
ตุลาการศาลปกครองขอนแก่น

นายยรรยง รัชตะพิพงศ์
ตุลาการศาลปกครองขอนแก่น



ตุลาการเจ้าของสำนวน

ตุลาการผู้แถลงคดี : นายสมเกียรติ กุลวิทิศ

